國家賠償與損失補償 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：公務員不法行為國賠、公共設施國賠、賠償義務機關、賠償程序、公法上不當得利、損失補償
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、公務員不法行為之國家賠償

一、109年第33題（原第53題）

依國家賠償法規定，下列何者有可能因輕過失即遭賠償義務機關求償？

(A) 該法所定之公務員
(B) 該法所定就損害原因有應負責任之人
(C) 該法所定受委託行使公權力之個人
(D) 該法所定有審判或追訴職務之公務員

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	國賠法§2之公務員，賠償義務機關對其求償以**故意或重大過失**為要件，輕過失不得求償
(B)	☑ 正確	國賠法§3之公共設施賠償，對於**損害原因有應負責任之人**，得向其求償，**不以故意或重大過失為限**，因輕過失即得求償
(C)	✗	受委託行使公權力之個人，求償以**故意或重大過失**為要件
(D)	✗	有審判或追訴職務之公務員，須犯職務上之罪經判決有罪確定始得求償（國賠法§13）

> [!NOTE]
> **重點整理（國賠求償對象與要件）**：
>
求償對象	求償要件
公務員（§2）	故意或**重大過失**
受委託行使公權力之人（§4）	故意或**重大過失**
損害原因有應負責任之人（§3）	**輕過失即可**
有審判/追訴職務之公務員（§13）	經判決**有罪確定**

二、110年第36題（原第55題）

下列何者執行職務行使公權力，侵害人民自由或權利時，僅於因此犯職務上之罪，並經判決有罪確定時，始有國家賠償法之適用？

(A) 立法委員
(B) 檢察官
(C) 監察委員
(D) 受委託行使公權力之個人

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	立法委員有言論免責權，非此條限制
(B)	☑ 正確	依國賠法§13，**有審判或追訴職務之公務員**（法官、檢察官），須犯職務上之罪經判決**有罪確定**，始有國賠適用
(C)	✗	監察委員非有審判或追訴職務之公務員
(D)	✗	受委託行使公權力之個人適用一般國賠規定

三、113年第54題

關於國家賠償責任，下列敘述何者正確？

(A) 欲成立怠於執行職務國家賠償請求權，須法律明文規定，人民對於該項職務之執行擁有請求權
(B) 若行政機關對於是否執行職務有裁量權時，原則上不因該職務之未執行而成立怠於執行職務國家賠償責任，除非裁量空間已收縮至零
(C) 公共設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺導致人民死亡時，由受託之私人負民法上的賠償責任，不成立國家賠償責任
(D) 公共設施瑕疵國家賠償責任之成立，需主管機關在設置上或管理上有故意或重大過失方可

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不限於法律明文規定之請求權，只要法律對特定人有保護規範目的即可

(A) ✗ 不限於法律明文規定之請求權，只要法律對特定人有保護規範目的即可
(B) ☑ 正確 行政機關有裁量權→原則上未執行不構成國賠；但**裁量收縮至零**時，怠於執行即構成國賠
(C) ✗ 委託民間管理仍屬國家賠償範疇，國家仍負賠償責任
(D) ✗ 公共設施國賠為**無過失責任**，不以故意或重大過失為要件

貳、公共設施之國家賠償

一、110年第34題（原第53題）

有關我國國家賠償制度之敘述，下列何者正確？

(A) 國家賠償之爭議係屬於私法爭議
(B) 公務員不法行為所致之國家賠償責任，我國係採無過失責任
(C) 公共設施瑕疵所致之國家賠償責任，我國係採無過失責任
(D) 人民為公益而遭受特別犧牲者，國家應負賠償責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	國賠本質上屬**公法爭議**，僅因立法政策由普通法院審理
(B)	✗	公務員不法行為之國賠採**過失責任**（須故意或過失）
(C)	☑ 正確	公共設施瑕疵之國賠採**無過失責任**，不以管理機關有故意過失為必要
(D)	✗	特別犧牲應為**損失補償**，非賠償

二、112年第34題（原第54題）

甲在颱風天開車經過由 A 機關管理之某橋時，因瞬間暴雨水流湍急沖垮該橋橋墩致該橋斷裂，甲隨車跌落溪底而死亡。事後經調查證實，以當時瞬間水量，任何堅固的橋墩皆會被沖垮。如甲之家屬主張A機關因該橋設置或管理有欠缺，請求國家賠償。下列何者為A機關得拒絕賠償且可成立之理由？

(A) 損害賠償只有被害人可以請求，而被害人甲已死亡
(B) 該橋非屬公共設施
(C) 該公共設施設置或管理並無欠缺
(D) 本案並無公務員故意或過失之不法行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	被害人死亡時，其家屬得依國賠法為請求
(B)	✗	橋樑為公共設施
(C)	☑ 正確	任何堅固橋墩皆會被沖垮→**屬不可抗力**，設置或管理**並無欠缺**，得拒絕賠償
(D)	✗	公共設施國賠為無過失責任，不以公務員有故意或過失為要件

三、111年第35題（原第54題）

下列情形，何者不會發生國家賠償責任？

(A) 如將協助執勤人員拖吊違規停車之業者，定性為行政助手，執勤人員會同業者在完成拖吊任務的過程中，因過失造成被拖吊車輛之損害
(B) 法官辦理民事強制執行事件，書記官製作拍賣所得價金分配表時，將第一順位債權人甲誤列為第三順位，致使甲因而未能完全獲償
(C) 某機關將閒置之空間無償出借私人甲，約定由甲全權管理，經營餐飲小吃，嗣有洽公民眾乙前來食用，因該空間地板突起而摔倒骨折
(D) 某機關公務人員甲搭乘同機關司機乙所駕駛之公務車外出洽公，於甲下車而尚未完全離開汽車時，乙即啟動汽車，致甲摔落車外而骨折

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	會成立國賠	行政助手之行為歸屬於請求行政助手協助之公務員，公務員有過失即成立國賠
(B)	會成立國賠	書記官為公務員，製作分配表錯誤屬執行職務之過失
(C)	☑ 不成立國賠	空間出借私人甲全權管理、經營餐飲，管理權限已移轉，甲非公務員亦非受委託行使公權力者；餐飲場所由甲管理，機關**不負國賠責任**
(D)	會成立國賠	司機駕駛公務車為執行職務行為，過失致人傷害成立國賠

參、賠償義務機關

一、108年第35題（原第55題）

關於國家賠償義務機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 依國家賠償法第2條第2項請求損害賠償者，以該公務員所屬機關為賠償義務機關
(B) 依國家賠償法第3條第1項請求損害賠償者，以該公共設施之設置或管理機關為賠償義務機關
(C) 受委託行使公權力之團體，其執行職務之人於行使公權力時，不法侵害人民權利者，以委託機關為賠償義務機關
(D) 賠償義務機關業經改組，仍由改組前之機關為賠償義務機關

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依國賠法§9，以公務員所屬機關為賠償義務機關
(B)	☑	公共設施之設置或管理機關為賠償義務機關
(C)	☑	受委託行使公權力→以**委託機關**為賠償義務機關（國賠法§4）
(D)	☑ 錯誤選項	賠償義務機關經**改組**者，以**改組後之機關**為賠償義務機關（國賠法§9 II），非改組前之機關

[!NOTE]
重點整理（賠償義務機關之認定）：

情形	賠償義務機關
公務員不法行為	所屬機關（§9 I）
公共設施瑕疵	設置或管理機關
委託行使公權力	委託機關（§4）
機關改組	改組**後**之機關（§9 II）
機關裁撤	承受業務之機關（§9 III）

二、110年第32題（原第51題）

機關所屬公務員辦理有隸屬關係之上級機關委任事件，而生人民請求國家賠償之爭議時，下列何者為賠償義務機關？

(A) 委任機關
(B) 受委任機關
(C) 受委任機關之直接上級機關
(D) 委任機關之直接上級機關

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	委任後權限已移轉
(B)	☑ 正確	受委任機關之公務員執行委任事務，以**受委任機關**為賠償義務機關
(C)	✗	非受委任機關之上級機關
(D)	✗	非委任機關之上級機關

三、113年第55題

有關國家賠償義務機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政委託事件中，受託之私人團體執行職務侵害人民權利，由委託機關負國家賠償責任
(B) 公共設施瑕疵所引起之國家賠償責任，一律由該設施管理機關承擔國家賠償責任
(C) 賠償義務機關有爭議時，當事人得請求上級機關確定之。該上級機關逾 20 日不為確定時，得以該上級機關為賠償義務機關
(D) 賠償義務機關被裁撤，且引發國家賠償責任之職務領域並未安排承接機關，則以賠償義務機關裁撤前之上級機關為賠償義務機關

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	行政委託→由**委託機關**負國賠責任
(B)	☑ 錯誤選項	非一律由管理機關承擔。公共設施瑕疵國賠應以**設置機關**或**管理機關**為賠償義務機關，依具體欠缺究係設置或管理而定
(C)	☑	賠償義務機關有爭議→請求上級機關確定→逾20日不確定→以該上級機關為賠償義務機關
(D)	☑	賠償義務機關裁撤且無承接機關→以裁撤前之上級機關為賠償義務機關

肆、國家賠償程序

一、110年第35題（原第54題）

有關國家賠償請求權實現程序之敘述，下列何者錯誤？

(A) 被害人欲依國家賠償法之規定請求國家賠償時，應先以書面向賠償義務機關提出請求
(B) 國家賠償訴訟之審判權原則上歸屬於地方法院行政訴訟庭
(C) 被害人得於向行政法院提起撤銷訴訟時，合併請求與該事件有關之國家賠償
(D) 賠償義務機關與被害人就賠償金額展開協議，自開始協議之日起逾60日協議不成立時，被害人得提起國家賠償訴訟

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	國賠應先以**書面**向賠償義務機關請求（協議先行主義）
(B)	☑ 錯誤選項	國賠訴訟原則上由**普通法院（民事庭）**管轄，非地方法院行政訴訟庭
(C)	☑	得於行政訴訟中**合併請求**國家賠償
(D)	☑	協議逾60日不成立→得提起國賠訴訟

> [!NOTE]
> **重點整理（國賠程序）**：
>
> 1. 書面向賠償義務機關請求 → 2. 協議（逾60日不成立） → 3. 向**普通法院**起訴
>
> - 例外：得於行政訴訟中合併請求國賠
> - 國賠法§13：法官、檢察官→須經判決有罪確定

伍、國家賠償範圍

一、109年第34題（原第54題）

關於國家所負之損害賠償責任，依國家賠償法規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家賠償之方法以金錢賠償為原則
(B) 國家賠償之範圍含被害人之所受損害及所失利益
(C) 國家賠償之範圍僅限於財產上損害，不包括非財產上損害
(D) 國家賠償之計算，適用與有過失原則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	國賠法§7：國家賠償之方法以**金錢賠償**為原則，回復原狀為例外
(B)	☑	國賠範圍含所受損害及所失利益（國賠法§5準用民法規定）
(C)	☑ 錯誤選項	國賠範圍**不僅限於財產上損害**，亦包括**非財產上損害**（如精神慰撫金）。國賠法§5準用民法§195
(D)	☑	適用與有過失原則（國賠法§5準用民法§217）

> [!NOTE]
> **重點整理（國賠範圍）**：
>
> - 國賠範圍含：所受損害、所失利益、**非財產上損害**
> - 準用民法相關規定（國賠法§5）
> - 與有過失原則亦有適用

陸、公法上不當得利

一、110年第33題（原第52題）

人民出於自己錯誤而多繳稅款時，國家成立下列何種責任？

(A) 國家賠償責任
(B) 公法上不當得利返還責任
(C) 公法上無因管理責任
(D) 損失補償責任

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	國家無不法行為，非國賠問題
(B)	☑ 正確	人民因自己錯誤多繳稅款→國家無法律上原因受有利益→成立**公法上不當得利**返還責任
(C)	✗	非無因管理

(D) ✗ 非損失補償（無公權力之合法行使）

二、114年第32題（原第52題）

因作業疏失，甲行政機關誤撥付款項予乙人民，下列敘述何者正確？

(A) 甲對乙雖因撥款錯誤之行政事實行為而取得對乙之不當得利返還請求權，但尚不得作成下命處分命乙返還
(B) 甲得作成書面行政處分，限期命乙返還
(C) 甲機關得逕行移送行政執行
(D) 甲須向普通法院訴請乙返還所受領之不當得利

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	誤撥付款屬**行政事實行為**，機關取得公法上不當得利返還請求權，但因無法律依據，**不得逕作行政處分**命返還
(B)	✗	無法律授權不得作成下命處分
(C)	✗	未有行政處分作為執行名義，不得逕行移送執行
(D)	✗	公法上不當得利應向**行政法院**起訴，非普通法院

> [!NOTE]
> **重點整理（公法上不當得利）**：
>
> - 人民多繳稅款 → 國家成立不當得利返還責任
> - 機關誤撥付款 → 屬事實行為，不得作處分命返還 → 應提起行政訴訟（一般給付訴訟）

柒、損失補償

一、109年第35題（原第55題）

關於國家賠償與損失補償之敘述，下列何者正確？

(A) 依國家賠償法規定，因公務員違法行為所生之國家賠償責任，不以公務員有故意或過失為必要
(B) 因公務員合法行使公權力行為，造成人民財產或其他權利受到侵害，且因公益而特別犧牲時，屬於損失補償問題
(C) 人民向稅捐機關請求退還溢納之稅款，此種請求權之性質屬於損失補償請求權
(D) 依國家賠償法規定，因公務員違法行為所生之國家賠償責任，賠償義務機關於賠償受害人後不得向公務員求償

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	國賠法§2規定，公務員不法行為之國賠責任，以公務員有**故意或過失**為必要
(B)	☑ 正確	公務員**合法**行使公權力，造成人民權利受侵害，因公益而**特別犧牲**者，屬於**損失補償**問題，非國家賠償
(C)	✗	溢納稅款之退還請求權屬於**公法上不當得利**返還請求權，非損失補償
(D)	✗	國賠法§2規定，賠償義務機關於賠償後**得向有故意或重大過失之公務員求償**，並非不得求償

> [!NOTE]
> **重點整理（國賠vs補償之Key區辨）**：
>
類型	行為性質	要件
國家賠償	**違法**行為/設施瑕疵	故意或過失（公務員）；無過失（設施）
損失補償	**合法**公權力行為	特別犧牲
公法上不當得利	无法律上原因	如溢納稅款

二、111年第36題（原第55題）

依司法院大法官解釋意旨，關於損失補償之敘述，下列何者錯誤？

(A) 國家為達成給付行政之功能，公用事業因經營而對人民所生之損失補償責任，不得加以限制
(B) 國家機關依法行使公權力致人民之財產遭受之損失，若逾其社會責任所應忍受之範圍，應予合理補償
(C) 人民財產因公權力之行使而遭受損失，若係為公共利益而遭受特別犧牲，應予合理補償
(D) 對權利人所受損失，應給予何種程度之補償，得採給與相當之補償方式，以保護其財產上之利益

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明

(A) ☑ 錯誤選項 損失補償得由法律**合理限制**，非「不得加以限制」
(B) ☑ 財產損失逾社會責任忍受範圍→應予補償
(C) ☑ 特別犧牲→應予合理補償
(D) ☑ 補償方式得採「相當補償」非完全補償

三、112年第35題（原第55題）

依司法院解釋意旨，下列何者非因當事人蒙受特別犧牲而依法予以補償的情形？

(A) 當事人非因故意或重大過失行為而導致羈押，嗣後無罪確定
(B) 當事人依藥事人員指示或藥物標示使用藥物而發生死亡、障礙或嚴重疾病
(C) 當事人之土地上蓋有他人所有之建物，該建物經主管機關登錄為歷史建築，致其所有權權能受限制
(D) 當事人所有之土地因屬既成道路成立公用地役關係而無法為通常使用

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	特別犧牲	冤獄賠償（刑事補償）屬特別犧牲
(B)	☑ 非特別犧牲	藥害救濟屬**社會安全制度**，非基於特別犧牲理論。藥害係因一般消費風險所致，非國家公權力行為造成
(C)	特別犧牲	歷史建築登錄致權能受限→特別犧牲
(D)	特別犧牲	既成道路公用地役→特別犧牲

四、114年第33題（原第53題）

人民於下列何種情形之下得請求損失補償？

(A) 被違規行駛之垃圾車撞傷
(B) 因為跌入未設警告標誌之馬路坑洞而受傷
(C) 因為搭乘臺灣鐵路公司之火車出軌而受傷
(D) 主管機關依法徵收前已埋設地下設施物，妨礙土地所有權人之權利行使

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	垃圾車違規撞傷→**國家賠償**（公務員不法行為）
(B)	✗	馬路坑洞未設警告→**國家賠償**（公共設施管理欠缺）
(C)	✗	台鐵為國營事業，火車出軌→依民法侵權行為或契約責任求償
(D)	☑ 正確	依法徵收前已埋設之地下設施，為**合法公權力行為**導致之財產損失，屬**損失補償**

> [!NOTE]
> **重點整理（國賠vs補償之區辨）**：
>
> | 類型 | 要件 | 典型態樣 |
> |---|---|---|
> | 國家賠償 | 違法行為/設施瑕疵 | 垃圾車撞傷、坑洞受傷 |
> | 損失補償 | 合法公權力行為 | 徵收、特別犧牲 |
> | 藥害救濟 | 社會安全制度 | 非特別犧牲理論 |

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
公務員國賠		1	1			1		3
公共設施國賠			1	1	1			3
賠償義務機關	1		1			1		3
國賠程序			1					1
國賠範圍		1						1
公法上不當得利			1				1	2
損失補償		1		1	1		1	4
合計	**1**	**3**	**5**	**2**	**2**	**2**	**2**	**17**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
公共設施國賠	無過失責任；不可抗力→設置管理無欠缺→免責
法官檢察官國賠	須犯職務上之罪經判決有罪確定（§13）
怠於執行職務	有裁量權→原則不構成；裁量收縮至零→構成
出借空間	管理權移轉私人，機關不負國賠
國賠義務機關認定	改組→改組後機關；裁撤→承受業務之機關
國賠求償對象	公務員→故意/重大過失；損害原因有應負責任之人→輕過失即可
國賠範圍	含所受損害、所失利益及非財產上損害
賠償義務機關	委任→受委任機關；委託私人→委託機關；設施→非一律管理機關
國賠程序	協議先行→普通法院；得於行政訴訟合併請求
誤撥付款	事實行為→不得作處分命返還→應提一般給付訴訟
損失補償	合法公權力→特別犧牲→相當補償
藥害救濟	非特別犧牲，屬社會安全制度
國賠vs補償	違法→國賠；合法→補償